

CHAPITRE
7

LA RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL

Cours Prof 4.0

La rupture du contrat de travail met fin à la relation entre l'employeur et le salarié.
Elle peut être à l'initiative de l'employeur ou du salarié,
dans le respect d'une procédure et avec des conséquences juridiques et financières.



I – LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR

Deux situations peuvent apparaître : le licenciement (dans la majorité des cas) ou la mise à la retraite (plus rarement, pour certaines catégories de salariés).

A LE LICENCIEMENT

1 LA CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Tout licenciement doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1 du Code du travail).

- **Réelle** : elle existe, est précise et vérifiable.
- **Sérieuse** : elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat.

L'absence de cause réelle et sérieuse rend le **licenciement abusif** : le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.

2 LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Le licenciement intervient pour un motif inhérent au salarié.

- **Motif disciplinaire** : commission d'une faute par le salarié.
- **Motifs non disciplinaires** : inaptitude, refus d'une modification du contrat de travail, etc.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE FAUTE	
● FAUTE SIMPLE	Permet le licenciement mais pas la rupture immédiate. Le salarié effectue son préavis et est rémunéré pendant cette période.
● FAUTE GRAVE	Justifie le licenciement et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Pas de préavis, pas d'indemnité compensatrice de préavis.
● FAUTE LOURDE	Volonté du salarié de nuire à l'employeur. L'employeur peut engager la responsabilité du salarié. Pas de préavis.

3 LA PROCÉDURE

1. Convocation à un entretien préalable (lettre recommandée ou remise en main propre).

2. Entretien préalable au minimum 5 jours ouvrables après la convocation.

3. Notification du licenciement au plus tôt 2 jours ouvrables après l'entretien préalable.

Le respect de cette procédure est une condition de validité du licenciement.

4 LES INDEMNITÉS SELON LA FAUTE	
TYPE DE FAUTE	INDEMNITÉS DUES AU SALARIÉ
Faute simple	• Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (la plus favorable) • Indemnité compensatrice de congés payés • Indemnité compensatrice de préavis si le salarié en est dispensé
Faute grave	• Indemnité compensatrice de congés payés uniquement • Pas d'indemnité de licenciement • Pas d'indemnité compensatrice de préavis
Faute lourde	• Aucune indemnité • Responsabilité du salarié pouvant être engagée par l'employeur

B LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

1 LES CIRCONSTANCES

Selon l'art. L. 1233-3 du Code du travail, le licenciement économique résulte :

- d'une suppression ou transformation d'emploi,
- ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat.

Ces situations doivent être consécutives à :

- des difficultés économiques,
- des mutations technologiques,
- une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
- ou la cessation d'activité.

2 LA PROCÉDURE (licenciement d'un seul salarié)

- 1 Convocation du salarié à un entretien préalable.
- 2 Lors de l'entretien, remise de documents :
 - document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
 - document expliquant le motif économique et la priorité de réembauche.
- 3 Notification du licenciement.
- 4 Si le salarié adhère au CSP : pas de préavis à effectuer.
- 5 Transmission d'informations à la DIRECCTE.

LES INDEMNITÉS

Le salarié peut percevoir :

- une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
- une indemnité compensatrice de préavis (si non dispensé),
- une indemnité compensatrice de congés payés.

★ En cas de CSP, il bénéficie d'un accompagnement personnalisé vers le retour à l'emploi.

C LA MISE À LA RETRAITE

L'employeur peut proposer la mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions légales (âge et durée d'assurance). Le salarié est libre d'accepter ou de refuser cette proposition.

- En cas d'acceptation : rupture du contrat et versement d'une indemnité de mise à la retraite.
- En cas de refus : le contrat continue.

★ La mise à la retraite n'est pas un licenciement.

II – LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À L'INITIATIVE DU SALARIÉ

A LA DÉMISSION

Acte unilatéral du salarié qui manifeste clairement sa volonté de rompre le contrat. Il doit respecter un préavis (sauf dispense). Aucune indemnité de licenciement n'est due.

B LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

Accord entre l'employeur et le salarié pour rompre le contrat d'un commun accord. Procédure encadrée (entretien, délai de réflexion, homologation par la DIRECCTE). Le salarié perçoit une indemnité spécifique.

C LA PRISE D'ACTE ET LA RÉSILIATION JUDICIAIRE

- **Prise d'acte** : le salarié rompt le contrat en raison de manquements graves de l'employeur.
- **Résiliation judiciaire** : le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir la rupture aux torts de l'employeur.

EN
SYNTHÈSE

À l'initiative de l'employeur

Licenciement (personnel ou économique) ou mise à la retraite. Procédure à respecter et indemnités variables.

→

À l'initiative du salarié

Démission, rupture conventionnelle ou actions en justice. Conséquences juridiques différentes.

→

Objectif commun

Mettre fin au contrat dans le respect du droit et protéger les droits de chaque partie.

À RETENIR

Toute rupture du contrat de travail doit respecter des règles précises. Le non-respect de la procédure peut entraîner des sanctions pour l'employeur.